清城区“6·25”一般道路交通事故调查报告

2023年6月25日7时31分许，位于清城区石角镇辖区的240国道2497KM(清远市清城区石角镇界牌东头村路口)路段，粤Y25961号大型普通客车与一名行人发生碰撞，造成行人当场死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，清城区人民政府于6月27日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局、区交通运输局、区总工会、石角镇人民政府等有关单位组成清城区“6·25”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事企业情况

涉事企业：佛山新润达物流有限公司（以下简称“新润达公司”）：社会信用代码：91440605592119012G；住址：广东省佛山市南海区狮山镇红星村委会红沙高新技术开发区虹岭路北C2首层6号商铺。

（二）涉事人员情况

1、粤Y25961号大型普通客车驾驶人蔡某忠，男，42岁，住址：广东省佛山市三水区******；驾驶证号：44068319801******X；准驾：A1A2E。持有道路运输资格证，资格类别：客运驾驶员；发证机关：佛山市交通运输局，有效期：2023年3月10日。经公安交警现场取样检测，其无毒、驾酒驾 行为。

2、行人：林某祥，男，68岁，住址：广东省清远市清城区******；身份证号：44012719541******X。

（三）事故车辆情况

粤Y25961号大型普通客车所有人：佛山新润达物流有限公司，品牌：解放牌；型号：XQ6111Y1H2；车辆识别代号：LFN0SLFN1D3000052；发动机号：52192137；承运人责任保险单号：1087419032023000015；有效期至：2024年2月21日止；强制保险单号：1087405072023002062；有效期至2024年2月21日止；保险公司：阳光财产保险股份有限公司广州市花都支公司。道路运输证：粤交运管 佛 字002081072号；发证机关：佛山市南海区交通运输局，发证日期：2019年9月9日。

（四）事发道路环境及车辆鉴定情况

1、事故现场位于240国道2497KM(清远市清城区石角镇界牌东头村路口)路段，道路呈东西走向，沥青，阴天，道路中央设置水泥防护栏，双向四车道，路面完好，潮湿，视线良好。

2、事故发生后，市公安局清城分局交警大队委托广东华清司法鉴定所对涉事车辆的安全技术状况和行驶速度进行检验鉴定意见为：粤Y25961号大型普通客车的制动系统和转向系统均符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》标准规定;行驶系统不符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》第9.1.3条的相关规定;照明信号装置不符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》第8.1.1条的相关规定。

3、粤Y25961号大型普通客车事发时的行驶速度(制动初速度)约为66km/h。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年6月25日7时25分，蔡某忠驾驶粤Y25961号大型普通客车从佛山三水区大塘镇中心广场搭载清城区石角镇界牌物流园39名上班员工，前往清远市清城区石角镇界牌方向(西往东)，7时31分行驶至240国道清远市清城区石角镇界牌东头村路口路段时，在距离村路口约10米位置时，碰撞到车辆前方右侧未在人行横道通过，从右往左跑着横过道路的行人林某祥，事故造成行人林某祥死亡。

（二）事故应急处置

2023年6月25日7时38分，市公安局清城分局交警大队石角中队接警，8时21分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作，10时24分事故处理完毕，交通恢复正常。

事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，未发生次生事故，事故应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经市公安清城分局交警大队调解，司机蔡某忠赔偿死者家属5万元整，相关善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

三、事故原因和性质

（一）事故原因

（1）直接原因

根据清远市公安分局清城分局交通警察大队道路交通事故认定书第4418021202300004 74号:

1、粤Y25961号大型普通客车驾驶人蔡某忠，驾驶机件不符合技术标准的机动车行经人行横道未减速让行，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全性能进行认真检查；不得驾驶

安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”及第四十七条第一款关于“机动车行经人行横道时，应当减速让行；遇行人正在通过人行横道，应当停车让行。”之规定，是导致此事故发生的一方面过错。

2、行人林某祥横过机动车未从人行横道通过，并且车辆临近时加速横穿，违反《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十五条关于“行人横过机动车道，应当从行人过街设施通过；没有行人过街设施的，应当从人行横道通过；没有人行横道的，应当观察来往车辆的情况，确认安全后，不得在车辆临近时突然加速横穿或者中途倒退、折返。”之规定，是导致此事故发生的另一方面过错。

3、蔡某忠承担此事故的同等责任；林某祥承担此事故的同等责任。

（二）事故性质

经调查认定：清城区“6·25”一般道路交通事故是一起经营性生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员和单位的处理建议

1、粤Y25961号大型普通客车驾驶人蔡某忠，驾驶车辆遇前方人行通道时，未采取安全措施减速慢行通过，对事故发生负有同等责任。建议公安机关按照法律法规追究其法律责任。

2、行人林某祥在设有人行横道的路口，未按规定从人行横道通过，鉴于其已在事故在死亡，建议公安机关免于追究其法律责任。

3、新润达公司是否认真履行安全生产主体责任，对事故负有责任。建议佛山市南海区安委办组织相关职能部门，对该公司按照相关法律法规进行调查处理。

4、新润达公司法定代表人是否依法履行安全生产管理职责，对事故负有责任。建议佛山市南海区安委办组织相关职能部门，对该法定代表人按照相关法律法规进行调查处理。

五、事故防范措施意见建议

1、各街镇加大辖区内的道路安全教育宣传工作，有针对性的开展对县道村道沿线、城乡结合部的交通安全宣传，进一步提升每一位交通参与者准规守法、文明礼让的安全意识和自我保护能力。

2、道路交通运输业户要深刻吸取事故教训，严格落实责任主体，加强对长途运输车辆安全监控措施管控到位，驾驶从业人员的安全教育培训工作力度，切实提高驾驶人的道路安全驾驶防范意识。

清城区“6·25”一般道路交通事故调查组

2023年12月5日